

1519771-50.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... oriundos de uma condenação por tráfico de drogas, a justificar mais uma elevação da pena em 1/6 ficando em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase:

a) em relação ao Réu MARCIO BERNARDO RIBEIRO, trata-se de Réu que ostenta condenação por roubo majorado, reincidência, a justificar uma elevação de pena em 1/6. Porém, os Réus confessaram parte do crime, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1519771-50.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1519771-50.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO BERNARDO RIBEIRO e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JOSIEL MARTINS PEREIRA e de MÁRCIO BERNARDO RIBEIRO, qualificados nas fls. 39 e 40, respectivamente, como incursos nas sanções impostas nos art. 155, §4º, I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), combinado com o art. 14, II (tentativa), todos do CP.

No dia 15 de agosto de 2021 (domingo), por volta das 20h37min, no comércio de materiais de construção situado na Estrada do M'Boi Mirim, nº 542, Jardim São Luís, São Paulo/SP, JOSIEL MARTINS PEREIRA e MÁRCIO BERNARDO RIBEIRO, qualificados nas fls.39 e 40, respectivamente, previamente ajustados e com identidade de propósitos, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para proveito comum, quinze rolos de fios elétricos e uma caixa contendo dezesseis unidades de chuveiros, com valor total de R\$ 4.000,00 (cf. auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega - fl.12) pertencentes ao estabelecimento comercial representado por LUIZ CARLOS KLEIN BELLOTTI, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Pois bem.

Segundo se apurou, na data dos fatos, previamente ajustados e com identidade de propósitos, JOSIEL MARTINS PEREIRA e MÁRCIO BERNARDO RIBEIRO danificaram uma das

janelas existentes no fundo da loja e ingressaram no estabelecimento.

Em seguida, os indiciados separaram quinze rolos de fios elétricos e a caixa com os chuveiros, com o manifesto intuito de subtraí-los daquele local.

O evento transgressor, embora não gravado, foi captado por câmeras de segurança e assistido, em tempo real, tanto pelo proprietário do estabelecimento comercial como pela nora dele.

Policiais militares foram acionados e compareceram ao local, circunstância alheia às vontades dos agentes e que os impediram de consumir o furto. JOSIEL MARTINS PEREIRA foi preso em flagrante no interior daquele depósito de materiais de construção.

MÁRCIO BERNARDO RIBEIRO empreendeu fuga. Foi perseguido e preso em flagrante por um morador das proximidades.

Prisão preventiva (96/101).

Em 23/08/21, recebida a denúncia (fls. 126).

Réus citados. Defesas prévias apresentadas

Manutenção da denúncia.

Audiência. Aditamento da denúncia, para constar a imputação do crime previsto no art. 307, do CP, pois o réu Josiel houvera se apresentado como diverso. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), nos boletins de ocorrência (fls. 9/11), no auto de exibição e apreensão (fls. 12), no laudo pericial da escalada e arrombamento (fls. 156/163) e nas demais provas produzidas. A autoria também é certa.

A vítima LUIZ CARLOS KLEIN BELLOTTI não reconheceu, em juízo, nenhum dos Réus, informando que, na ocasião, estava escuro o ambiente. Narrou que um dos Réus foi pego dentro do estabelecimento e outro no terreno ao lado. Disse que os Réus tinham separado fios e chuveiros com a intenção de jogar os produtos pela janela. Não conseguiram furtar nada. Informou que o ingresso dos Réus se deu através do dano de uma grade, no fundo do estabelecimento, guarnecendo um pequeno vão do imóvel e pela quebra de janelas. Disse que o estabelecimento tem sistema de câmeras e alarmes. Descreveu os Réus como dois indivíduos, o que estava dentro possuía baixa estatura, já o que estava fora do estabelecimento era um sujeito mais alto. Na delegacia informou que não realizou reconhecimento.

A testemunha GIULLIANA ESQUIERDO BENITO narrou, em juízo, que estava olhando as câmeras de segurança, quando viu dois indivíduos, um de camiseta mais escura e bermuda, já os outros com camiseta mais clara e calça. Disse que um indivíduo estava próximo à grade arrombada, já a outra pessoa estava mais ao fundo da imagem, no corredor. Não conseguiu identificar quais objetos estavam mexendo pelo sistema de câmeras. Apurou que foram subtraídos rolos de fios. Disse que estava na loja enquanto um dos meliantes foi detido dentro da loja, no estoque, enquanto o outro foi pego enquanto pulava o muro. Informou que houve dano nas grades de proteção do fundo da loja e que os indivíduos não conseguiram subtrair nada.

A testemunha THIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA, narrou, em juízo, que estava em casa quando foi abordada por sua prima informando que dois meliantes haviam sido presos. Disse que se dirigiu ao local dos fatos, munido de uma lanterna, avistando uma pessoa tentando fugir correndo; olhou nas alternativas que ele teria como fuga. Perseguiu o indivíduo utilizando um carro; avistando o meliante, informou a polícia da localização do Réu, bem como deteve o indivíduo, que possuía tatuagem no braço. Alegou, ainda, que não avistou o outro Réu. Informou que o acesso dos meliantes ao depósito deu-se através da transposição de uma grade que separa o depósito de uma residência abandonada.

A testemunha policial FELIPE BIAGGI PEDRO DA SILVA narrou, em juízo, que chegou ao local e localizou um indivíduo dentro do estabelecimento separando objetos para furtar. Fora do estabelecimento, foi detido outro indivíduo que foi informado por moradores como participante do ato delitivo. No local foi verificado a abertura de uma grade e uma janela, localizadas na parte traseira do estabelecimento, utilizada para entrar no estabelecimento comercial. Reconheceu o Réu Josiel como o indivíduo que estava dentro do estabelecimento, enquanto Márcio seria o indivíduo que estaria

fora do estabelecimento. Informou que o Réu Josiel confessou o crime. Alegou não conhecer os Réus de outra oportunidade.

A testemunha policial GUSTAVO APARECIDO LIMA OHY narrou, em juízo, que ao chegar ao local percebeu um indivíduo ao fundo do estabelecimento comercial, próximo a diversas mercadorias separadas para furto. Informou que havia marcas de arrombamento na janela do fundo do estabelecimento. Disse que o dono do estabelecimento informou que se tratavam de dois meliantes, informação essa obtida pelo sistema de câmeras de segurança. Questionados pelo policial, os Réus informaram um não conhecer o outro. Alegou não conhecer os Réus de outra oportunidade. Informou, ainda, que o Delegado da ocorrência o informou que um dos Réus, identificou-se com nome falso, apontando ao Réu Márcio.

Interrogado o Réu MARCIO BERNARDO RIBEIRO narrou, em juízo, que estava em conjunto com o Réu Josiel, em estado entorpecido pelo uso de álcool e drogas. Passando próximo ao estabelecimento comercial o Réu Josiel o estimulou a cometer o furto ao estabelecimento, através de um portão na parte de trás do imóvel, que não exige pular muro. Disse que tentou desestimular o Réu Josiel de cometer o furto. Alegou que avistou os policiais chegando, enquanto o Réu Josiel estava dentro do estabelecimento, e ficou dentro de uma casa abandonada na parte de trás do estabelecimento comercial. Quando tentou sair do local, foi abordado por uma pessoa pedindo informação, que aproveitou sua distração e o imobilizou. Por fim, informou que não estava com documento falso.

Interrogado o Réu JOSIEL MARTINS PEREIRA narrou, em juízo, que estava entorpecido quando encontrou o Réu Márcio e decidiram entrar em um terreno baldio, oportunidade em que viu que poderia entrar no imóvel vizinho, local dos fatos. Disse que subiu uma laje e passou por um vidro. Ao ouvir o alarme ficou nervoso e ouviu seu colega, o Réu Márcio, pedir para irem embora. Porém, ao ouvir que o alarme da loja parou, momento em que decidiu voltar para o móvel para tentar furtar materiais que pudesse aferir ganhos financeiros. Ao ver a luz acender-se na loja, entregou-se aos policiais. Disse que negou conhecer a pessoa de Márcio, em interrogatório policial. Negou o rompimento de obstáculo para acessar a loja. Confessou que usa o nome, falso, de Rogério Martins Pereira desde 2011, pelo fato de estar foragido do semiaberto de Mongaguá desde 2009.

A prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela produzida em juízo.

Em audiência houve a aditamento da Denúncia a fim de incluir o crime de falsa identidade, art. 307 do CP, ao Réu Josiel Martins Pereira. O Réu Josiel Martins Pereira confessou que fez uso de nome falso, qual seja, Rogério Martins Pereira, a fim de furtar-se de maiores penalidades.

O rompimento de obstáculo e escalada resta inequívoco ao analisar o laudo pericial, fls. 156/163, bem como a prova oral produzida em audiência. Para acesso ao imóvel houve a destruição da grade, bem como sua altura, cerca de 5m.

O furto resta configurado, eis que ambos foram detidos em flagrante e já haviam separado objetos para serem subtraídos da loja, conforme depoimentos, bem como a investigação policial. Trata-se de crime tentado, eis que os Réus não lograram êxito na subtração dos bens por situação alheia à sua vontade, no caso, a chegada dos milicianos.

O concurso de agentes resta inequívoco eis que presos em flagrante durante o furto. Confirmado, ainda, pelos depoimentos em audiência, bem como pela própria autodefesa dos Réus.

Passo a dosar a pena:

A pena prevista para o crime de roubo (art. 155, § 4º do CP) é de 2 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, miro as certidões (fls. 48/51 e fls. 45/47):

a) em relação ao Réu MARCIO BERNARDO RIBEIRO, configurada a existência de duas qualificadoras, aplico, nesta fase, o aumento de pena em 1/6 em relação ao rompimento de obstáculo, ficando a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) em relação ao Réu JOSIEL MARTINS PEREIRA, configurada a existência de duas qualificadoras, aplico, nesta fase, o aumento de pena em 1/6 em relação ao

rompimento de obstáculo, ficando a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. O réu ainda possui maus antecedentes oriundos de uma condenação por tráfico de drogas, a justificar mais uma elevação da pena em 1/6 ficando em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase:

- a) em relação ao Réu MARCIO BERNARDO RIBEIRO, trata-se de Réu que ostenta condenação por roubo majorado, reincidência, a justificar uma elevação de pena em 1/6. Porém, os Réus confessaram parte do crime, apenas negando o a escalada e rompimento de obstáculo, o que enseja a redução da pena em 1/12, ficando em 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa.
- b) em relação ao Réu JOSIEL MARTINS PEREIRA, trata-se de Réu que ostenta condenação por roubo majorado, reincidência, a justificar uma elevação de pena em 1/6. Porém, os Réus confessaram parte do crime, apenas negando o a escalada e rompimento de obstáculo, o que enseja a redução da pena em 1/12, ficando em 2 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase:

- a) em relação ao Réu MARCIO BERNARDO RIBEIRO, trata-se de crime cometido em concurso de agentes, a justificar a aplicação do art. 157, §4º, IV. Dado que o crime não se concretizou, aplica-se a tentativa, art. 14, II do CP, no patamar de 1/2, ficando a pena em 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão e 5 dias-multa.

Tornando-a definitiva.

- b) em relação ao Réu JOSIEL MARTINS PEREIRA, trata-se de crime cometido em concurso de agentes, a justificar a aplicação do art. 157, §4º, IV. Dado que o crime não se concretizou, aplica-se a tentativa, art. 14, II do CP, no patamar de 1/2, ficando a pena em 1 ano, 5 meses e 20 dias de reclusão e 6 dias-multa. Tornando-a definitiva. Dado o perfil dos réus, bem como a reincidência, na forma acima especificada, de rigor o regime fechado. Esse quadro e o desassossego que a liberdade dos réus acarretaria à sociedade não permitem eventual recurso em liberdade, detração penal, assim, sendo remetida para fase de execução.

Em relação ao crime de falsa identidade: a pena base prevista para o crime do art. 307 do CP é de 3 meses de detenção.

Na primeira fase, miro as certidões, de fls. 45/47, e vejo que o Réu Josiel possui maus antecedentes, a notar a condenação por tráfico de drogas, a justificar um aumento em 1/6, ficando em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, o Réu possui reincidência, a notar o roubo majorado, aumentando em 1/6. Compenso, integralmente, pela confissão, ficando em 3 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, nada a considerar, ficando a pena em 3 meses e 15 dias de reclusão. Tornando-a definitiva.

O perfil do Réu, a constante reincidência na prática delitiva torna impossível a concessão de outro regime, senão o semiaberto.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno:

- a) MÁRCIO BERNARDO RIBEIRO, qualificado a fls. 40, como incurso nas sanções impostas no artigo 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, e 5 dias-multa, no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos;
- b) JOSIEL MARTINS PEREIRA, qualificado a fls. 39, como incurso nas sanções impostas no artigo 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69, e art. 307 todos do Código Penal, à pena de 1 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 6 dias-multa, no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. E a 3 meses e 15 dias de detenção, regime semiaberto. Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade. Defiro aos Réus os benefícios da assistência judiciária gratuita, inferindo-se sua incapacidade econômica pelo exercício da capacidade postulatória pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 25 de janeiro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito